

권 고

제 목 육아휴직 연차 이월에 따른 연차수당 계산에 관한 사항

소 관 기 관 〰〰〰〰실

조 치 기 관 〰〰〰〰실

내 용

1. 업무개요

〰〰〰〰〰〰병원에서는 출산 장려 및 일·가정 양립을 위해 만8세 이하의 자녀를 둔 직원에서 최대 3년까지 사용할 수 있는 육아휴직제도를 시행하고 있으며, 근로자의 건강과 삶의 질 향상을 위해 연차휴가제도를 운영하고 있다.

공단 「인사규정」 제38조(휴직), 제39조(휴직기간)에 따르면 직원이 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하 자녀를 양육하기 위하여 육아휴직을 신청하는 경우 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하고 2회까지 분할 사용가능 하다고 정하고 있다.

또한, 공단 「복무규정」 제26조(연차휴가), 제26조의2(연차휴가 계산기간)에 따르면 직원이 1년간 80퍼센트 이상 출근한 때에는 15일의 연가휴가를 부여하며, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 1년 이내의 육아휴직 기간은 출근한 것으로 보아 연차휴가를 부여하고 있다.

그리고 「보수규정」 제24조(연차수당)에 따라 연차수당은 통상임금 기준을 적용하여 계산하도록 정하고 있다.

한편, 육아휴직 1년 초과하여 사용하는 직원이 복직하여 연차가 발생하지 않는 문제를 개선하기 위해 공단 ㉠㉠㉠㉠부에서는 육아휴직 기간 중 연차휴가 미부여하고 복직 시 부여하여 연차를 사용할 수 있도록 하였으며, 복직 다음연도 종료시점까지 사용 후 정산하도록 업무처리를 안내(「육아휴직자 연차휴가 부여 업무처리 안내」, ****-****, ****.**.**.시행) 하였다.

고용노동부 행정해석(*****-****, ****.**.**. 등)에 따르면, 노사 합의나 규정에 의해 연차휴가 사용기한을 이월한 경우 미사용 연차수당에 대한 청구권은 원래의 1년이 아니라 이월된 사용기한이 종료되는 시점에 비로소 발생한다고 해석되어 수당 산정의 기준이 되는 통상임금 역시 발생 당시의 과거 임금이 아니라, 이월된 사용기한이 만료되는 최종 시점의 통상임금을 적용한다고 해석하고 있다

따라서 ㉠㉠㉠㉠병원에서는 육아휴직에 따른 정확한 연차일수 계산과 발생 연도 통상임금 적용하여 연차수당이 과다 지급되지 않도록 관리하여야 합니다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 육아휴직 복직자 미사용 연차수당 정산 현황

㉠㉠㉠㉠병원 소속 직원의 1년 초과 육아휴직 사용에 따른 연차수당 지급 현황을 점검한 결과, 직원 A는 20**. **. **.부터 20**. **. **.까지(출산휴가 90일 제외) 총 *년 **개월간 육아휴직을 사용하고 20**. **. **. 복직하였다.

직원 A의 복직 후 2025년도까지 사용 가능한 누적 연차 일수는 총 **.**.일

(2023년 발생분 **일, 2024년 발생분 **.**일, 2025년 발생분 **.**일)이며, 이 중 *일을 기사용함에 따라 2025년도에 정산해야 할 미사용 연차 일수는 **.**일로 확인되었다. 이에 대하여 ■■■㉠㉠병원은 공단 본부의 「육아휴직자 연차휴가 부여 업무처리 안내」 지침 및 고용노동부 행정해석에 따라, 이월된 연차휴가의 사용 기한이 종료되는 시점인 2025년도의 통상임금을 일괄 적용하여 총 *,***,***원을 연차수당으로 지급하였다.

나. 현행 연차 이월 및 정산 방식에 따른 구조적 예산 낭비

위와 같이 육아휴직 기간 중 발생한 미사용 연차를 '복직 다음 연도 종료 시점'까지 이월하여 정산하는 방식은 현행 지침상 적법한 처리이다.

그러나 휴직기간 동안 매년 발생하는 호봉 승급 및 임금 인상률이 누적 반영됨에 따라, 결과적으로 당초 연차가 발생했던 시점보다 상승된 통상임금 기준으로 수당이 정산되는 문제를 야기한다.

[표]와 같이 ■■■㉠㉠병원 직원 A의 미사용 연차 **.**일에 대하여 각 연차가 발생한 당해 연도(2023년, 2024년 등)의 통상임금을 적용하여 수당을 산정할 경우 *,***,***원이나, 지급연도인 2025년도의 통상임금으로 일괄 적용함에 따라 ***,***원의 예산이 추가로 지출되는 등 예산의 구조적 낭비를 초래하고 있다.

[표] 육아휴직 연차수당 계산 예시

(단위 : 일/원)

구 분	합산 정산시	연도별 정산 시				차액(A-B)
	25년(A)	23년	24년	25년	소계(B)	
발생일수						
사용일수						
연차수당일수						
통상임금						
연차수당						

* 근거 : 직원 A의 통합경영정보시스템 급여자료 및 ㉠㉡㉢ 제출한 육아휴직자 연차 발생현황 자료

다. 연차 선사용 제도를 통한 휴식권 보장

이와 같은 불필요한 예산 지출을 방지하기 위해서는 미사용 연차를 이월하지 않고 복직하는 당해 연도에 즉시 정산하는 방식으로 제도를 개선할 필요가 있다.

현행 복직 다음연도 정산 제도를 폐지하고 복직 당해 연도에 미사용 연차를 정산할 경우 복직 연도에 사용할 연차가 부족해져 근로자의 휴식권이 침해될 수 있다는 우려가 있을 수 있다. 그러나 이는 「근로기준법」의 취지를 훼손하지 않는 범위 내에서 직원의 신청에 의해 다음 연도 발생 예정 연차를 미리 사용할 수 있도록 하는 '연차 선사용 제도'를 적극 안내하고 활용하게 함으로써 충분히 보장할 수 있다

관계기관 의견

㉠㉡㉢실, ㉠㉡㉢㉣㉤㉥㉦㉧㉨㉩㉪㉫㉬㉭㉮㉯㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿병원에서는 감사 결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

■■■■이사는

육아휴직 복직자의 미사용 연차를 다음 연도로 이월함에 따라 임금 단가 상승분이 반영되어 예산이 과다하게 지출되는 문제점을 해소하기 위하여, 복직 당해 연도에 미사용 연차를 정산하되 이월 연차 부족으로 인한 직원의 휴식권 보장을 위해 연차 선사용 제도를 병행 활용하도록 「육아휴직자 연차휴가 부여 제도」를 합리적으로 개선하여 주시기 바랍니다. (권고)